

Nr. 82 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 12. April 1938*R 43 II/1353c, Bl. 124–126 Schnellbrief**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich.*

Wie die bisherige Erfahrung gezeigt hat, haben nach der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich sämtliche Verwaltungen das Bestreben, möglichst bald den Verwaltungsaufbau in Österreich der im übrigen Reichsgebiet bestehenden Verwaltungsorganisation anzupassen sowie Einrichtungen und Rechtsnormen des Reichs auch in Österreich einzuführen¹. Wenn es bisher gelungen ist, unter Hinweis auf die vordringliche Aufgabe der Volksabstimmung solche Bestrebungen in gewissem Umfange einzudämmen, so ist nach dem 10. April d. J.² mit Sicherheit zu erwarten, daß jede Verwaltung bemüht sein wird, alsbald Reformen im Lande Österreich einzuleiten und mit möglichster Beschleunigung abzuschließen.

Ein solches Vorgehen müßte jedoch zu unerträglichen Zuständen führen. Abgesehen davon, daß die österreichische Verwaltung in ihrer Leistungsfähigkeit durch die Entwicklung in den letzten Jahren eine Schwächung erfahren hat und daß ferner durch personelle Maßnahmen wie durch die weltanschauliche Neuausrichtung der letzten Wochen der ganze Verwaltungsapparat in einer grundlegenden Umgestaltung begriffen ist, wäre auch keine personell völlig intakte und sachlich leistungsfähige Organisation in der Lage, innerhalb kurzer Frist auf den einzelnen Gebieten der öffentlichen Verwaltung nach der organisatorischen und funktionellen Seite so zahlreiche grundlegende Reformmaßnahmen über sich ergehen zu lassen.

So sehr für den *einzelnen* Verwaltungszweig eine Neuorganisation im entsprechenden österreichischen Verwaltungsbereich erwünscht sein und für die betreffende Zentralbehörde eine Erleichterung der Arbeit bedeuten mag, so muß doch vom Standpunkt der *Gesamtverwaltung* aus äußerste Zurückhaltung auf dem Gebiet der Neuorganisation und der Rechtseinführung verlangt werden. Es kann sich gegenüber dem wiedergewonnenen Lande Österreich jedenfalls zunächst nicht darum handeln, einen möglichst homogenen Verwaltungsapparat für die zahlreichen Verwaltungszweige zu schaffen und das gemeinschaftliche Leben nach gleichmäßigen Rechtsnormen auszurichten. Das erste Ziel der Wiedervereinigungsmaßnahmen ist vielmehr die geistige Wiedergewinnung und die weltanschauliche Ausrichtung der deutschen Volksgenossen in Österreich.

Von einer Einwirkung auf die Obersten Reichsbehörden im Sinne der vorstehenden Darlegungen durch mich kann ich mir nach Lage der Sache und den bisherigen Erfahrungen nichts versprechen. Das erstrebte Ziel kann vielmehr nur durch eine Anordnung des Führers und Reichskanzlers selbst

¹ Vgl. Dok. Nr. 65, bes. Anm. 2 und Ziff. 2.

² Die aufgr. der VO des Führers und Reichskanzlers über eine Volksabstimmung sowie über Auflösung und Neuwahl des Reichstags vom 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 257) am Sonntag, dem 10. April stattgefundene Abstimmung wollte dem Stimmvolk Gelegenheit geben, „sich in seiner Gesamtheit zu dem durch die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich geschaffenen Großdeutschen Volksreich zu bekennen“. Sie ergab bei einer Wahlbeteiligung von über 99% in Österreich 99,73%, im Altreich 99,02% Ja-Stimmen für die „Liste des Führers“; KAG 1938, S. 3508 D; UuF XI, Nr. 2630a–g. Darstellungen s. inbes. HAGSPIEL, Ostmark, S. 35–49; HUBERT, Uniformierter Reichstag, S. 144–149; JUNG, Plebiszit und Diktatur, S. 109–124; LUŽA, Österreich, S. 50–56.

erreicht werden. Ich bitte daher ergebenst, eine solche Anordnung herbeizuführen und sie den Obersten Reichsbehörden unmittelbar zuzuleiten.

Den Entwurf einer solchen Anordnung füge ich in der Anlage ergebenst bei³. Ich bemerke dazu, daß die Frage, welche Maßnahme nach Lage des einzelnen Falles aus lebensnotwendigen Gründen unaufschiebbar ist oder aber den österreichischen Behörden keine zusätzliche Belastung bringt, von den einzelnen Reichsressorts naturgemäß verschieden beantwortet werden wird. Die Aufstellung eines besonderen Planes über die Dringlichkeit der einzelnen Rechtseinführungen und ihrer Billigung durch den Führer und Reichskanzler erscheint mir daher unerläßliches Erfordernis.

Dr. Frick

[Anlage]

Berlin, den April 1938.

[1]⁴ Nach der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich zeigen alle Verwaltungen das an sich verständliche Bestreben, möglichst bald die im alten Reich bestehenden Einrichtungen und Rechtsvorschriften auch in Österreich einzuführen.

[2] Selbst eine personell intakte Organisation würde nur unter großen Schwierigkeiten in der Lage sein, binnen kurzer Frist auf den einzelnen Gebieten der öffentlichen Verwaltung so zahlreiche und grundlegende Reformmaßnahmen durchzuführen. Die Behörden des Landes Österreich sind aber zur Zeit in einem notwendigen personellen Umbau begriffen und daher bis auf weiteres in ihrer Leistungsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich der Übernahme zusätzlicher Arbeitsgebiete beschränkt. Tempo und Intensität der Einführung des Reichsrechts und der Durchführung sonstiger Reformmaßnahmen müssen diesem Umstande unbedingt Rechnung tragen, wenn nicht eine völlige Lahmlegung der österreichischen Verwaltung die Folge sein soll.

[3] Es muß unter allen Umständen verhindert werden, daß durch noch so gut gemeinte Reformbestrebungen der einzelnen Verwaltungszweige bei den deutschen Volksgenossen in Österreich der Eindruck entsteht, der geschichtliche Vorgang vom 13. März 1938 löse sich in einer Vielheit von bürokratischen Reformmaßnahmen auf.

[4] Ich ordne daher an, daß bis zu einem Zeitpunkt, den ich noch bestimmen werde, nur solches Reichsrecht im Lande Österreich eingeführt und nur solche Reformmaßnahmen in der österreichischen Verwaltung vorgenommen werden dürfen, die entweder nach Lage des einzelnen Falles aus lebensnotwendigen Gründen unaufschiebbar sind oder den österreichischen Behörden keine zusätzliche Belastung bringen.

[5] Um zu verhindern, daß die Durchführung lebenswichtiger Maßnahmen durch die Inangriffnahme aufschiebbarer Maßnahmen beeinträchtigt wird, haben der Reichsminister des Innern als Zentralstelle für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich unter Beteiligung des Stellvertreters des Führers und des Beauftragten für den Vierjahresplan unverzüglich je einen Dringlichkeitsplan des einzuführenden Reichsrechts aufzustellen und mir zur Genehmigung vorzulegen⁵.

³ Einen gleichlaut. Entwurf hatte StS Stuckart am 11. 4. 1938 an Lammers schon persönlich übergeben; R 43 II/1353c, Bl. 127–129.

⁴ Numerierung vom Bearbeiter eingefügt.

⁵ MD Kritzingen befand in seiner sogleich vorgelegten Stellungnahme den Abs. 5 als „unpraktisch“: Die Aufstellung eines Dringlichkeitsplans könne sehr lange dauern, „zum mindesten beim Reichsminister des Innern“, und die Ressorts würden dann ihre Wünsche über den BVJP durchzubringen suchen. Sein eigener Alternativvorschlag war aber kaum weniger umständlich: Monatl. Ressortmeldungen über die beabsichtigten Vorlagen an den RIM mit Beifügung der Stellungnahmen der beteiligten Ressorts, mindestens des RFM; Begutachtung durch RIM, StfF und BVJP und Weiterleitung an den RMRk zur Genehmigung durch Hitler. R 43 II/1353c, Bl. 130. Lammers trug Hitler die Angelegenheit noch am 12. 4. vor (Anhang, FV 196*) und instruierte tags darauf mündlich Stuckart; ebd. Bl. 131. Der RIM formulierte darauf die AnO um in einen RdErl. an die ORBeh. vom 3. 5. 1938, in welchem Abs. 5 nun wie folgt gefaßt war: „Um zu verhindern, daß die Durchführung lebenswichtiger Maßnahmen durch die Inangriffnahme aufschiebbarer Maßnahmen beeinträchtigt wird, und zur Sicherstellung eines einheitlichen Vorgehens der Obersten Reichsbehörden hat der Führer und Reichskanzler angeordnet, daß in gewissen Zeitabständen unter meinem Vorsitz Chefbesprechungen stattfinden, in denen die Einführung von Reichsrecht im Lande Österreich und sonstige Reformmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit geordnet für die nächste Zeit festgelegt werden. – Ich gebe hiervon Kenntnis mit der Bitte, für Ihren

[6] Die Chefs der obersten Reichsbehörden sind mir persönlich für die genaueste Beachtung dieser Anordnung verantwortlich.

Geschäftsbereich einen nach der Dringlichkeit geordneten Katalog der Einführung von Reichsrecht in Österreich und sonstiger Reformmaßnahmen aufstellen zu lassen.“ Ebd. Bl. 135.

Zu den Konflikten Goebbels' mit Bürckel bei der Einführung von Reichsrecht aus seinem Geschäftsbereich („kleiner Gernegroß“, „Kaiser von Österreich“, „RKom. zur Verhinderung der Angliederung Österreichs“) vgl. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 303, 307, 312. Chefbesprechungen wurden gleichwohl in der Folge nicht angesetzt, weil die Rechtsangleichung nun „reibungslos“ verlief, wie der RIM am 15. 8. befand: R 43 II/1353c, Bl. 134. Mit Schreiben an den RMRk vom 21. 12. 1938 erbat er dennoch einen Stopperlaß Hitlers: Die Einführung neuen Rechts in Österreich habe ein so ungewöhnl. Ausmaß angenommen, daß die Behörden dort es kaum mehr lesen, geschweige aufnehmen und umsetzen könnten; tatsächlich stehe es „seit geraumer Zeit zum überwiegenden Teil lediglich auf dem Papier“ – mit der Folge, daß die Beamtenschaft schon glaube, „man brauche es mit der Einführung des deutschen Reichsrechts nicht so genau zu nehmen“. Zum Ausmaß der über die Ostmark sich ergießenden Verordnungsflut vgl. HAGSPIEL S. 129 f. Hitler genehmigte am 1. 2. 1939 ein Moratorium für neue Rechtsvorschriften bis 1. 7. 1939, das der RIM mit RdErl. vom 14. 2. in Kraft setzte. Durch weiteren RdErl. vom 29. 7. verlängerte er es mit Ermächtigung des RMRk bis Ende Sept. 1939, um die österr. Behörden in der Durchführung des mittlerweile ergangenen Ostmarkgesetzes zu entlasten; R 43 II/1353c, Bl. 136–152.

Zitierhinweis

Nr. 82 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 12. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d082>